

14° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 28270-2024-0-1828-JR-CO-14
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : ESCUDERO LOPEZ, JOSE CLEMENTE
ESPECIALISTA : BECERRA CULQUI SERGIO ANTONIO
DEMANDADO : FONKEN OVIEDO, MIGUEL ANGEL
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,

RESOLUCIÓN NÚMERO 05. -

Lima, uno de abril de dos mil veintiséis. -

Dando cuenta al escrito electrónico de la demandante N°301250-2025; con la documentación que se acompaña: téngase por cumplido el mandato; y, **ATENDIENDO:**

PRIMERO: Que, conforme a lo prescrito por el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, toda persona tiene el derecho que se le haga justicia, es decir, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por el órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas, por ello, la tutela procesal efectiva, no solo implica que el juez se pronuncie sobre el derecho discutido mediante decisión motivada, sino que además implica que lo resuelto se ejecute sin dilación, por ende, la tutela se da antes del proceso, durante el proceso y comprende también la fase de ejecución, todo ello en el marco del derecho a que el proceso se desarrolle en un plazo razonable.

SEGUNDO: Que, asimismo, conforme a lo prescrito por el artículo IX del Título Preliminar del precitado Código Procesal Civil, la actividad judicial es una función pública realizada con exclusividad por el Estado, en el contexto de normas obligatorias y de carácter imperativo.

TERCERO: Que, mediante Resolución Administrativa N°268-2016-CE-PJ de fecha 19 de octubre de 2016, se dispuso: **i)** el funcionamiento del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales (REM@JU), en órganos jurisdiccionales civiles con subespecialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, **ii)** la implementación progresiva del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales (REM@JU), a nivel nacional, de acuerdo a la factibilidad técnica que corresponderá determinar a la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

CUARTO: Que, mediante Resolución Administrativa N°015-2020-CE-PJ de fecha 15 de enero de 2020, se aprobó la Directiva N°001-2020-CE-PJ sobre “Normas para la realización del Remate Electrónico Judicial” y el procedimiento denominado

“Ejecución del Remate Electrónico Judicial”; documentos normativos que incorporan nuevas disposiciones, en mérito a las casuísticas y experiencias obtenidas en los juzgados comerciales de Lima, Sede Piloto de los Remates Electrónicos Judiciales (REM@JU), las cuales han redundado en las mejoras de las funcionalidades del sistema que servirán de soporte informático para su desarrollo y ejecución, teniendo en cuenta el cumplimiento de los plazos legales que establece la Ley 30229.

QUINTO: Que, a través de la Ley N°32297, publicada en el Diario Oficial el Peruano el día 11 de abril del 2025, se modificó diversos artículos de la Ley N°27728 - *Ley del Martillero Público*, así como también diversos artículos de la Ley N°30229 - *Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales*, y que modifica la *Ley Orgánica del Poder Judicial*, el *Código Procesal Civil*, el *Código Procesal Constitucional* y la *Ley Procesal del Trabajo*.

SEXTO: Que, a partir de tal modificación legal, el legislador ha incorporado nuevamente la figura del Martillero Público a los Remates Judiciales, que previamente había sido suprimida, significando con ello, que los remates judiciales electrónicos, a partir de la entrada en vigencia de dicho enunciado normativo, estarán a cargo de Martillero Público hábil quien se encargará, entre otros aspectos, de lo siguiente: **i)** declarar desierto el remate en caso no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base; **ii)** efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios; y, **iii)** autenticar el certificado de postor ganador.

SÉTIMO: Que, actualmente, los remates vienen siendo ejecutados por el propio sistema informático del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos a partir del suministro de información que se realiza desde el juzgado de ejecución, con lo cual es el propio sistema el que genera un calendario de actividades y, de ser el caso, emite la información respecto del postor ganador, quien pasa a convertirse en adjudicatario (entre otras diversas posibilidades, como la del remate desierto); sin embargo, el legislador ha determinado que se incorpore al Martillero Público a tal actividad, quien se encuentra en la obligación de inscribirse en el Registro Administrativo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y ante la Cámara del Martillero Público creada para tal efecto.

OCTAVO: Que, siendo así, es el caso que desde el área de informática la figura del *Martillero Público* aún no ha sido incorporada al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos, lo que resulta imprescindible para su correspondiente aplicación

en los diversos procesos judiciales que se encuentran pendientes de emitir resolución de convocatoria de remate; empero, mientras no se encuentre incorporado a dicho sistema, los procesos judiciales que se encuentren justamente en la etapa técnica de ejecución no pueden estar paralizados hasta que dicho aplicativo entre en función, todas vez que ello generaría dilación y sobrecarga en la judicatura, además de la afectación del derecho fundamental a que el proceso se desarrolle en plazos razonables, razón por la cual y en estricta aplicación a los principios de concentración, economía y celeridad procesales establecidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, se deberá proseguir el trámite de las convocatorias a remate conforme se viene realizando a la fecha, esto es, a través de los medios electrónicos ya implementados, que a la fecha vienen funcionando sin que se hayan producido mayores contingencias.

Por las consideraciones expuestas, **SE RESUELVE:**

1.- CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

2.- En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

a) DESCRIPCIÓN: Inmueble sito en la **AVENIDA SAN MARTIN N°491, DEPARTAMENTO 401, CUARTO PISO, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, inscrito en la Partida Electrónica N°**40761810** de los Registros Públicos de Lima.

b.- CARACTERÍSTICAS: Se trata de un departamento flat, ubicado en el cuarto piso de un edificio de 4 pisos, cuenta con recibo, cocina, lavandería, sala- comedor, hall de distribución, dos dormitorios y baño de uso común, cuenta con un área techada de 78.44 m2.

c.- CARGAS Y GRAVÁMENES:

* En el **Asiento D00008** de la Partida N°**40761810** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una hipoteca a favor del BANCO DE CREDITO DEL PERU, por la suma de **US\$80,569.00 dólares americanos**.

* En el **Asiento D00009** de la Partida N°**40761810** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito un embargo en forma de inscripción

ordenado por el 4° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, hasta por la suma de US\$10,000.00 dólares americanos. Expediente 1639-2017.

* En el **Asiento D00010** de la Partida **N°40761810** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito un embargo coactivo, hasta por la suma de S/10,000.00 soles, en el proceso seguido por la SUNAT, Expediente Coactivo N°0230064877336.

* En el **Asiento D00011** de la Partida **N°40761810** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito un embargo en forma de inscripción ordenado por el 11° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, hasta por la suma de S/125,000.00 soles. Expediente 03800-2020.

* En el **Asiento D00012** de la Partida **N°40761810** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito un embargo coactivo, hasta por la suma de S/23,162.41 soles, en el proceso seguido por la Municipalidad de San Isidro, Expediente N°2018-006361AC.

d.- TASACIÓN APROBADA POR RESOLUCIÓN N°21. En autos asciende a la suma de **US\$86,284.00** (OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS).

d.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$57,522.67** (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 67/100 DOLARES AMERICANOS).

d.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$48,894.27** (CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 27/100 DOLARES AMERICANOS).

d.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$41,560.13** (CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 13/100 DOLARES AMERICANOS).

e.- OBLAJE: Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17° del Reglamento de la Ley N°30229; y el arancel judicial correspondiente.

f.- PUBLICACIÓN: **Procédase** a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria

respectivo conforme el artículo 15° de la Ley N°30229; **PROCÉDASE** a la publicación en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria a remate electrónico por el plazo de diez días, en conformidad con lo previsto en el artículo 15° del reglamento de la Ley N°30229, **AUTORIZÁNDOSE al Especialista Legal de diligencias externas al pegado del cartel en la tablilla del Juzgado y en parte visible del inmueble;** asimismo: **PÓNGASE** en conocimiento del 4° y 11° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, Sunat y Municipalidad de San Isidro, el contenido de la presente resolución, **CURSÁNDOSE** para tal efecto los oficios respectivos, **REQUIRIÉNDOSE A LA DEMANDANTE** el diligenciamiento de dichos documentos; y, para los efectos de la entrega de los oficios a la demandante para su diligenciamiento: **CUMPLA** la recurrente con programar dicho acto por intermedio del aplicativo Módulo de Atención al Usuario- MAU, inserto en la página web de la Corte Superior de Justicia de Lima, bajo responsabilidad. **NOTIFICÁNDOSE A LAS PARTES Y REMÍTASE CÉDULA ADICIONAL A LOS POSEEDORES DEL INMUEBLE CUYO REMATE SE HA ORDENADO.-**